

1500200-13.2020.8.26.0169

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: WALMIR IDALENCIO DOS SANTOS CRUZ
Comarca: Duartina
Foro: Foro de Duartina
Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... destaquei)

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Posse de munições de uso permitido (MAX). Sentença absolutória. Ministério Público objetiva a condenação de MAX pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03. Para ambos os réus, almeja a fixação das basilares acima do mínimo legal e o reconhecimento da agravante do estado de calamidade pública. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Duartina

Foro de Duartina

Vara Única

Rua Sete de Setembro, 486, Duartina - SP - cep 17470-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500200-13.2020.8.26.0169 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500200-13.2020.8.26.0169

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

VALDE VAGNER CANDIDO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WALMIR IDALENCIO DOS SANTOS CRUZ

Vistos.

O réu JOSÉ BISPO DOS SANTOS FILHO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado criminalmente como incurso no artigo 12 da Lei nº 10.826/2.003. Consta da denúncia criminal de fls. 119/120, em síntese, que, no dia 10 de julho de 2020, por volta das 09h30min, no lote 05 do Loteamento Horto Florestal, na área rural da Cidade de Cabralia Paulista, nesta Comarca de Duartina/SP, o réu possuía em sua residência munições de uso permitido, consistentes em 03 (três) cartuchos de caça, próprios para espingarda, da marca CBC, de calibre nominal 32, sendo 02 (dois) íntegros e 01 (um) picotado. Resposta escrita à acusação às fls. 195/196, na forma do artigo 396-A do Código de Processo Penal.

Durante a instrução processual, foram ouvidas testemunhas, após o que o réu foi interrogado em juízo (fls. 217/218).

Encerrada a fase probatória, o Ministério Público postulou a condenação do réu, nos exatos termos da denúncia (fls. 217/218). A Defesa, ao revés, requereu a absolvição, sustentando a atipicidade da conduta atribuída ao réu (fls. 224/226). É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em que pese o pleito ministerial acusatório, assiste razão à Defesa técnica no que diz respeito à tese de atipicidade da conduta atribuída ao réu JOSÉ BISPO DOS SANTOS FILHO.

Segundo declarou o policial militar Josias Figueira, ouvido na fase inquisitorial às fls. 07, no calor dos acontecimentos, fora recebida denúncia, no dia dos fatos, no sentido de que, no lote 05 do Horto Florestal, no município de Cabrália Paulista/SP, uma pessoa conhecida pela alcunha de "chupa-cabras", morador do Parque Real, em Bauru/SP, estaria ameaçando vizinhos de lotes vizinhos em razão de invasão de cabeças de gado, valendo-se de arma de fogo para viabilizar as ameaças. E prosseguiu a testemunha: "nenhuma vítima de ameaça foi identificada. No referido lote encontraram Valde Vagner Cândido e José Bispo dos Santos Filho, aos quais questionaram sobre posse de arma de fogo, tendo José Bispo afirmado que, na única residência existente naquele local, havia uma espingarda de propriedade de Vale, o qual disse ter trazido a mesma de Bauru, para sua proteção. Solicitado, José Bispo foi até o interior da residência e trouxe a espingarda, que aparentava ser calibre 32, sem marca aparente, com numeração desgastada pelo tempo, a qual estava municiada com um cartucho recarregado do mesmo calibre, bem como outros dois cartuchos recarregados, também de calibre 32. Valde teria confirmado a informação prestada por José Bispo. Em posse das informações, apresentaram a ocorrência à autoridade policial nesta cidade".

No mesmo sentido depôs o também policial militar Felipe de Queiroz (fls. 08).

Interrogado perante a autoridade policial, o réu JOSÉ BISPO DOS SANTOS FILHO confessou a posse da espingarda e dos cartuchos de munição, admitindo que não possui registro ou autorização para portar o armamento (fls. 11).

Confirmaram-se, assim, os fatos narrados na denúncia.

A prova oral colhida perante a Autoridade Policial foi ratificada em juízo (conforme mídia audiovisual de fls. 217/218).

Ressalva-se, em favor do réu, que a espingarda referida na denúncia criminal era ineficaz para a realização de disparos, conforme o laudo de exame pericial de fls. 47/55.

Havia 3 (três) cartuchos de munição (calibre nominal .32) sob a posse do réu, um dos quais "picotado". Embora os cartuchos fossem aptos a serem deflagrados, a única espingarda existente à disposição do réu era ineficaz para a realização de disparos.

Ou seja, o réu não poderia, ainda que por hipótese, deflagrar os cartuchos de munição apreendidos na fase pré-processual (conforme o auto de exibição e apreensão de fls. 06).

Inexistente, assim, o perigo à incolumidade pública, bem jurídico tutelado pela norma penal consubstanciada no artigo 12 da Lei nº 10.826/2.003.

Sabe-se que o Direito Penal é ferramenta jurídica de ultima ratio, vocacionado à proteção de efetiva lesão e/ou perigo de lesão a bem jurídico relevante, o que, como visto, não ocorreu.

Acerca da atipicidade da conduta em caso semelhante, já decidiu a Corte de Justiça Bandeirante:

"POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. Apreensão de cartuchos desacompanhados de arma de fogo, pelo que, em respeito ao princípio da ofensividade, impõe-se o reconhecimento da atipicidade material. Absolvição de rigor. Apelo defensivo provido" (TJSP; Apelação Criminal 1500759-52.2021.8.26.0583; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/09/2022; Data de Registro: 26/09/2022, destaquei) "APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Posse de munições de uso permitido (MAX). Sentença absolutória. Ministério Público objetiva a condenação

de MAX pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03. Para ambos os réus, almeja a fixação das basilares acima do mínimo legal e o reconhecimento da agravante do estado de calamidade pública. Para MAX, pede o afastamento do redutor e da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, com a fixação do regime inicial fechado. Defesa de JONATHAN requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede o afastamento da agravante da reincidência, o reconhecimento da atenuante da confissão, a aplicação do redutor, o abrandamento do regime prisional e a aplicação da detração. Parcial razão. Em relação ao tráfico, autoria e materialidade estão devidamente comprovadas. Provas dos autos sustentam de forma clara e indubitosa a condenação. Finalidade de mercancia caracterizada. Condenação era mesmo de rigor. Em relação ao crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, mantém-se a absolvição, pela atipicidade material da conduta. Apreensão de pequena quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de artefato bélico apto a deflagrá-los. Inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado. Precedentes. Dosimetria. Na primeira fase, mantenho a fixação das basilares no mínimo, para ambos os réus. A seguir, é necessário afastar a reincidência de JONATHAN, pois a condenação pretérita se encontra atingida pelo período depurador. Em relação a este acusado, impõe-se o reconhecimento da confissão. Para MAX, fica inalterada a incidência da confissão. Em relação aos dois réus, não é o caso de incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal. Ao final, estão ausentes os requisitos indispensáveis para a aplicação do redutor, considerando as peculiaridades do caso. Regime inicial de ambos os réus deve ser atenuado para o semiaberto. Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Melhor que a detração seja analisada pelo Juízo da Execução. Por fim, impõe-se a correção do dispositivo da r. sentença, para constar expressamente a absolvição de MAX em relação ao crime do art. 12 da Lei 10.826/03. Recursos parcialmente providos" (TJSP; Apelação Criminal 1503203-65.2020.8.26.0495; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Registro - 2ª Vara; Data do Julgamento: 20/09/2022; Data de Registro: 20/09/2022, destaquei)

"Posse de carregador de munições de uso permitido - Impossibilidade de uso imediato em armas de fogo - Ausência de potencialidade lesiva - Atipicidade. Provimento ao apelo defensivo para absolver o réu" (TJSP; Apelação Criminal 1500695-30.2019.8.26.0157; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cubatão - 2ª Vara; Data do Julgamento: 19/08/2022; Data de Registro: 19/08/2022, destaquei)

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO MINISTERIAL e ABSOLVO o réu JOSÉ BISPO DOS SANTOS FILHO, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Oportunamente, após efetuadas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos, com as devidas cautelas.

P.R.I.C.

Duartina, 08 de novembro de 2022

Walmir Idalêncio dos Santos Cruz
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA